



## 검사 국외훈련 운영규정

[시행 2026. 10. 2.] [법무부훈령 제1634호, 2026. 10. 2., 일부개정.]

법무부(형사사법총괄과), 02-2110-4210

**제1조(목적)** 이 훈령은 검사 국외훈련 대상자(이하 "훈련대상자"라 한다)를 적절하게 선발하고, 체계적으로 지원, 관리 및 평가하기 위하여 필요한 사항을 규정함으로써 **공소청**의 발전과 훈련대상자의 자기개발에 이바지함을 목적으로 한다.

**제2조(성실의무)** ① 훈련대상자는 공무원교육훈련법 등 국외훈련에 관한 법령 및 이 훈령을 준수하고, 법무부장관의 지시에 따라 성실하게 국외훈련에 임하여야 한다.

② 훈련대상자는 훈련국의 통상적인 근무일의 근무시간 중에는 상당한 이유가 있는 경우를 제외하고는 훈련수행 또는 훈련수행을 위해 필요한 행위에 성실히 임하여야 한다.

③ 훈련대상자는 훈련기간 중 대한민국 검사로서 품위를 유지하고 훈련국가의 국민 및 현지 교민 등과의 관계를 우호적으로 유지하여야 한다.

**제3조(훈련기간)** ① 장기 훈련기간은 1년을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우 훈련 기간을 1년 6월 또는 2년으로 할 수 있다.

② 훈련기간이 1년 6월 또는 2년인 훈련대상자는 법무협력관의 지도하에 해당국 검찰청 등 유관기관에서 직무 훈련을 받거나 인턴십 과정을 이수하여야 한다.

③ 단기 훈련기간은 6월 미만으로 한다.

**제4조(훈련대상자 선발)** ① 훈련대상자는 어학검정 시험성적, 근무성적, 교육훈련 이수 상황, 경력 등을 종합적으로 고려하여 선발한다.

② 장기 훈련대상자는 어학검정 시험성적 65점 이상자, 단기 훈련대상자는 60점 이상자 중에서 후보자를 선정한다.

**제5조(훈련대상자 통보)** ① 법무부 **형사사법총괄과장**은 훈련대상자를 선발하는 즉시 그 명단을 소속기관장 및 법무연수원장에게 송부한다.

② 전항의 소속기관장은 훈련대상자로 하여금 국외훈련에 필요한 기초자료를 수집하고 법무연수원장이 실시하는 사전교육을 받을 수 있도록 조치한다.

**제6조(훈련과제)** ① 법무부 **형사사법총괄과장**은 훈련대상자의 희망과 적성, 복무평가 등을 고려하여 훈련대상자가 해외에서 연구할 훈련과제를 부여하고, 그 내역을 법무연수원 기획과장에게 송부한다.

② **공소청 정책기획담당관**은 매년 **공소청** 현안과 미래에 관련된 적정한 훈련과제 목록을 작성하여 법무부 **형사사법총괄과장**과 법무연수원 기획과장에게 송부한다.

③ 법무부 **형사사법총괄과장**은 필요하다고 인정될 경우에는 법무부 각 실국본부의 의견을 들어 **법무** 행정과 관련된 적정한 훈련과제 목록을 작성하여 법무연수원 기획과장에게 송부한다.

④ 제2항 및 제3항의 훈련과제 목록에는 관련 부서를 과제별로 명기하고, 과제의 시급성과 난이도에 따라 A, B, C 등급을 부여하여야 한다. 과제 연구에 적합한 대학이나 기관에 대한 의견이 있을 경우에는 이를 함께 적시한다.

⑤ 법무연수원 기획과장은 법무부와 **공소청**으로부터 송부받은 훈련과제 목록을 참조하여 검사 국외 훈련연구 과제 목록을 작성하고, 수시로 시의성과 연구 필요성이 있는 과제를 발굴하여 목록에 추가한다.

⑥ 법무연수원 기획과장은 제5조 제1항에 따른 훈련대상자 통보를 받으면 2월 이내에 검사 국외 훈련연구 과제 목록 중 훈련국가 및 훈련기관을 참작하여 연구과제 부여 의견을 법무부 **형사사법총괄과장**에게 송부한다.

⑦ 법무연수원장은 훈련과제 관리 및 부여를 심의하기 위하여 법무연수원에 법무부와 **공소청**의 관계 부서 검사가 참여하는 심의위원회를 둘 수 있다. 심의위원회의 설치와 운영에 관한 사항은 법무연수원 훈령으로 정한다.

⑧ 법무부 **형사사법총괄과장**은 법무연수원에서 송부된 의견과 달리 훈련과제를 부여할 필요성이 있다고 인정되는 경우 법무연수원 기획과장의 의견을 들어 법무연수원의 의견과 다른 훈련과제를 부여할 수 있다.

⑨ 장기 훈련대상자는 과건 시부터 2개월, 단기 훈련대상자는 과건 시부터 1개월 이내에 훈련계획서를 첨부하여 법무부 **형사사법총괄과장**에게 과제 변경을 요청할 수 있다.

⑩ 법무부 **형사사법총괄과장**은 전항의 훈련 대상자의 과제 변경 요청에 대하여 법무연수원 기획과장의 의견을

들어 훈련과제를 변경할 필요성이 있다고 인정되는 경우 훈련과제를 변경한다.

**제6조의2(국외훈련 지도관)** ① 법무연수원장은 법무연수원 검사 교수 또는 검사 연구위원 중 해당 연구과제 수행 지도에 필요한 지식과 경험을 가진 사람을 국외훈련 지도관으로 지명하고 이 사실을 국외훈련 과제 부여 의견과 함께 법무부 **형사사법총괄과장**에게 송부한다.

② 국외훈련 지도관은 훈련 대상자의 연구과제 수행을 위한 국내외 자료 수집 등을 지도하고 지원한다.

**제7조(사전교육)** ① 법무연수원장은 훈련대상자에게 필요한 사전교육을 실시하며, 세부적인 교육과정은 법무연수원 훈령으로 정할 수 있다.

② 사전교육과정에는 문헌 및 기초자료 수집방법, 논문 작성방법, 연구수행계획지도 등이 포함되어야 한다.

③ 법무연수원장은 장기 훈련대상자에 대해서는 2주, 단기 훈련대상자에 대해서는 1주의 범위 내에서 사전교육을 실시하되, 훈련대상자 선발인원 등 구체적인 교육수요에 따라 그 시기 및 기간을 탄력적으로 운영할 수 있다.

④ 법무연수원 기획과장은 법무부 **형사사법총괄과장** 및 **공소청 정책기획담당관**에게 사전교육과정의 편성 및 실시에 관하여 필요한 협조를 요청할 수 있으며, 훈련대상자가 사전교육기간 중에 훈련과제와 관련된 국내외 기초자료를 수집할 수 있도록 지원한다.

**제8조(도착신고 등)** ① 훈련대상자는 훈련국에 도착하여 정착하는 즉시 주소, 연락처 등을 법무부 **형사사법총괄과장**에게 신고한다.

② 훈련대상자는 훈련기간 중 주소변경 등 신상에 변동이 있을 경우 이를 지체 없이 법무부 **형사사법총괄과장**에게 보고한다.

③ 훈련대상자가 일시 귀국하고자 하는 때에는 귀국사유 등을 명시하여 법무부 **형사사법국장**의 사전 승인을 얻어야 한다. 다만, 직계존비속이나 배우자의 사망 등으로 미리 승인을 얻을 시간적 여유가 없는 경우에는 일시 귀국기간 중에 지체 없이 승인을 얻어야 한다.

④ 훈련대상자는 법무부 **형사사법총괄과장**에게 귀국 예정일을 사전에 보고하여야 하며, 귀국 즉시 유선으로 귀국사실을 신고하여야 한다.

**제9조(정기보고 등)** ① 법무부 **형사사법총괄과장**은 훈련대상자별로 해당국 또는 인접국 주재 법무협력관을 현지 지도감독관으로 지정한다.

② 지도감독관으로 지정된 법무협력관은 훈련대상자가 현지에 조기 적응하도록 지원하고 훈련방법의 적정 여부를 수시로 점검하여 지도 감독하여야 하며, 훈련대상자는 지도감독관의 지도에 성실히 따라야 한다.

③ 훈련대상자는 법무부 **형사사법총괄과장**이 정하는 바에 따라 월 1회 훈련상황을 **형사사법총괄과장**과 지도감독관으로 지정된 법무협력관에게 보고하여야 한다.

**제10조(어학연수 등)** ① 장기 훈련대상자는 훈련 초반 3개월 이내에, 단기 훈련대상자는 훈련 초반 2개월 이내에 법무부 **형사사법총괄과장**이 정한 기준에 따라 해당국 어학연수를 이수하여야 한다. 다만, 학위과정과 4월 미만의 단기훈련과정은 제외한다.

② 어학연수 이수자는 제1항의 기간 내 어학연수를 이수하였다는 증명서를 법무부 **형사사법총괄과장**에게 제출하여야 한다. 그 기간 내 이수하지 못한 경우 그 사유서와 향후 어학연수 계획서를 제출하여야 한다.

③ 훈련대상자는 훈련 종료 후 2월 이내에 법무부 **형사사법총괄과장**이 지정하는 어학검정시험에 응시하여야 한다. 다만, 4월 미만의 단기훈련과정은 제외한다.

**제11조(유관기관 방문)** ① 훈련대상자는 훈련기간 중 법무부 **형사사법총괄과장**의 지시가 있거나 현지 사정을 고려하여 필요하다고 판단하는 경우 유관기관을 방문하고 관계자를 면담할 수 있다. 다만, 현지 사정을 고려하여 방문하는 경우에는 사전에 방문 계획과 목적을 법무부 **형사사법총괄과장**에게 보고하여야 한다.

② 유관기관을 방문한 훈련 대상자는 방문기관 및 면담자 목록과 면담결과 보고서를 법무부 **형사사법총괄과장**에게 제출하여야 한다.

**제12조(현지자료 보고)** ① 장기 훈련대상자는 훈련기간 중 5회 이상 훈련국 사법제도, 판례, 법조계 동향 등 국내 연구 및 기획업무에 필요한 자료를 수집하여 한글번역본과 함께 법무부 **형사사법총괄과장**과 **공소청 정책기획담당관**에게 보고하여야 한다.

② 단기 훈련대상자는 훈련기간 중 3회 이상 전향의 보고를 하여야 한다. 다만, 4월 미만의 단기훈련과정은 제외한다.

③ **공소청 정책기획담당관**은 필요한 경우 훈련대상자로부터 보고받은 자료를 **공소청** 내부통신망에 게시하는 등의 적절한 방법으로 각급 청에 전파한다.

④ 외국자료를 입수하고자 하는 각급 청은 해당국가와 필요한 자료의 범위를 구체적으로 특정하여 훈련대상자

에게 자료 송부를 요청할 수 있다. 다만, 각급청의 요청 및 자료 송부는 **공소청 정책기획담당관**과 법무부 **형사사법총괄과장**을 순차 경유하여야 한다.

⑤ 훈련대상자가 전항의 요청에 의하여 자료를 송부한 경우 그 횟수만큼 훈련기간 중 현지자료를 수집 보고한 것으로 본다.

⑥ 제11조의 규정에 따라 유관기관을 방문하거나 국가별로 지역 검사협회 또는 대학 등에서 주관하는 세미나에 참석하고 그 결과 보고서를 법무부 **형사사법총괄과장**에게 송부한 경우 그 횟수만큼 훈련기간 중 현지자료를 수집 보고한 것으로 본다.

⑦ 제4항에 따라 자료를 요청한 각급청은 별표 1 서식에 따라 훈련 대상자로부터 송부된 자료의 업무기여 결과를 법무부 **형사사법총괄과장**에게 송부하여야 한다.

- 제13조(수강결과 보고 등)** ① 대학의 방문학자 과정 또는 대학 부설 연구소에 있는 훈련대상자는 학기가 시작되기 전에 법무부 **형사사법총괄과장**에게 해당 대학의 교과과정을 제출하고, 매 학기 당 **형사사법총괄과장**이 지정하는 3학점 이상의 과목을 1개 이상 수강한 다음 그 수강 결과를 **형사사법총괄과장**에게 보고하여야 한다.
- ② 훈련대상자가 전항과 같이 수강결과 보고서를 작성, 제출하는 경우에는 법무부 **형사사법총괄과장**이 정하는 바에 따라 강의내용, 교재, 참고자료 등을 포함하여 보고하여야 한다.
- ③ 대학의 학위과정에 있는 훈련대상자는 학기별 성적증명서를 법무부 **형사사법총괄과장**에게 제출하여야 한다.

- 제14조(훈련과제 진행상황 관리)** ① 장기 훈련대상자는 파견 시부터 6개월까지 연구논문 목차를 작성하고, 9개월까지 **국외훈련결과보고서 초안**을 작성하여야 한다.
- ② 단기 훈련대상자는 파견 시부터 4개월까지 **국외훈련결과보고서** 초안을 작성하여야 한다.
- ③ 훈련대상자는 제1, 2항의 기간 내에 작성한 연구논문 목차 또는 **국외훈련결과보고서** 초안을 법무부 **형사사법총괄과장**과 법무연수원 기획과장에게 각 송부하고, 법무연수원 기획과장은 국외훈련 지도관에게 이를 인계하여야 한다.
- ④ 국외훈련 지도관은 **국외훈련결과보고서 목차 및 초안**을 인계받아 점검한 뒤 보완이 필요한 사항을 지도하고, 국내 정책자료를 제공하는 등의 방법으로 훈련에 필요한 적절한 지원을 시행한다.
- ⑤ 훈련대상자는 국내 훈련지원부서의 지원을 받아 귀국 이전에 **국외훈련결과보고서**를 완성하여 귀국 3주 전까지 법무부 **형사사법총괄과장**, 법무연수원 기획과장에게 각 송부하여야 한다.
- ⑥ 법무연수원에 국외훈련 연구과제로 제출된 **국외훈련결과보고서**를 심사하기 위하여 법무연수원장이 정하는 바에 따라 검사 국외훈련 연구결과 심사위원회(이하 심사위원회)를 둔다.
- ⑦ 심사위원회에는 **법무부·공소청** 공무원이 아닌 사람으로서, 법률학, **법무·검사사무** 업무에 식견과 경험을 가진 사람을 포함시켜야 한다.
- ⑧ 훈련 대상자는 귀국 직후 법무연수원에서 1주일간 국외훈련 지도관과의 토론 등을 통해 제출한 **국외훈련결과보고서**를 최종 수정 및 보완하고 심사위원회에서 **위 결과보고서 발표** 및 토론을 진행한 다음 소속 청으로 복귀한다.
- ⑨ 법무연수원 기획과장은 심사위원회의 의견을 들어 2월 이내에 **국외훈련결과보고서**의 완성도 등을 평가하여 그 평가결과를 법무부 **형사사법총괄과장**에게 송부하여야 한다.

**제15조(연구논문 발표 등)** 법무연수원 기획과장은 심사위원회를 거친 **국외훈련결과보고서** 및 토론 내용을 **공소청** 내부통신망에 게시하고 연간 1회 **국외훈련결과자료집**을 발간한다.

- 제16조(국외훈련평가위원회 설치 등)** ① 검사 국외훈련의 성과를 평가하기 위하여 법무부에 검사국외훈련평가위원회를 둔다.
- ② 위원회는 **형사사법국장**을 위원장으로 하고, **형사사법총괄과장**, 국제형사과장, **공소청 정책기획담당관**, **형사사법국장**이 지명하는 검사 1명을 위원으로 하며, 간사는 인사업무 담당 검사로 한다.
- ③ 위원회는 훈련 대상자의 어학연수 이수여부, **국외훈련결과보고서**의 완성도, 훈련의 충실성 등을 종합평가하고 평가결과는 6개월 단위로 훈련기간 중 근무평정에 갈음한다.

- 제17조(복귀명령 등)** ① 법무부장관은 훈련대상자에게 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 공무원 교육훈련법시행령 제34조에 따른 복귀를 명한다.
1. 검사로서의 품위유지 또는 성실의무를 위반한 때
  2. 특별한 사유 없이 훈련기관에 상당기간 출석하지 아니한 때
  3. 학위과정의 성적 또는 훈련과제의 수행이 극히 저조한 때
  4. 훈련기관의 학칙 또는 규칙 등을 현저하게 준수하지 아니하거나, 학칙 또는 규칙 등의 위반사유로 해당기관으로부터 불이익 통보를 받은 때

5. 이 훈령에서 정한 의무나 지시사항을 현저하게 위반하거나 의무위반 등으로 주의 통보를 3회 받은 때
6. 기타 제1호 내지 제5호에 준하는 때
- ② 검사국외훈련평가위원회 위원장은 훈련대상자의 훈련상황을 동 위원회 간사로부터 수시로 보고받아 훈련대상자가 국외훈련에 관한 법령 및 이 훈령에서 정한 의무나 지시사항을 위반한 때에는 「주의」 통보할 수 있다.
- ③ 검사국외훈련평가위원회는 제1항 각 호의 사유가 발생한 경우에는 당해 훈련대상자의 복귀 여부를 심사하여 그 결과를 법무부장관에게 보고하여야 한다.
- ④ 법무부장관은 제1항의 규정에 의한 복귀를 명할 경우 당해 훈련대상자에게 복귀명령서를 송부하고 검찰총장과 소속 **공소청**의 장에게 그 사실을 통지한다.
- ⑤ 제3항의 규정에 의하여 복귀명령서를 받은 훈련대상자는 지정된 기일까지 훈련과제를 마무리하고 소속 **공소청**으로 복귀하여야 한다.

**제18조(비용의 지급 등)** ① 훈련대상자에 대하여는 예산의 범위에서 별표 2의 기준에 따라 비용을 지급한다.

- ② 제1항의 체재비의 지급액은 월 단위로 계산하되, 1개월 미만의 일수에 대해서는 월 기준일을 30일로 하여 일할(日割)계산하고, 체재비의 지급기간에는 국외훈련에 직접 걸리는 기간 외에 별표 3의 기준에 따른 준비 및 정리기간을 포함할 수 있다.
- ③ 훈련대상자가 법무부 이외의 기관으로부터 국외훈련에 소요되는 비용을 지급받는 경우 법무부장관은 그 지급 비용과 제1항에 의하여 산정된 비용과의 차액을 지급할 수 있다.
- ④ 법무부장관은 국외훈련을 받은 검사가 「공무원 인재개발법 시행령」 제39조제5항 각호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 제1항에 따라 지급한 훈련비의 100분의 20 범위에서 환수할 수 있다.
- ⑤ 법무부장관은 제1항 별표 2의 기준에 따라 학위과정 학자금을 가산하여 지급받은 검사가 제14조 제9항의 **국외훈련결과보고서** 평가결과가 저조한 경우에는 제1항에 따라 가산하여 지급한 훈련비의 100분의 20 범위에서 환수할 수 있다.
- ⑥ 비용의 지급시기 및 방법 등과 관련하여 자세한 사항은 인사혁신처의 「공무원 인재개발 업무처리지침」에서 정한 바에 따른다.

**제19조(재검토기한)** 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

**부칙** <제1593호, 2025. 10. 1.>

**제1조(시행일)** 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

**제2조(경과조치)** 제18조 제1항의 별표 2, 제18조 제5항의 규정은 2026년도 국외훈련 심의위원회에서 선발된 국외훈련 대상자부터 적용한다.

**부칙** <제1634호, 2026.10.2.>

이 훈령은 2026년 10월 2일부터 시행한다.